



P U T U S A N

Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NIKE NURUL HIKMAH
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40/30 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Babakan Peundeuy, Rt/Rw : 001/007, Kel/Desa
Tanjung, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi
Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Nike Nurul Hikmah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKE NURUL HIKMAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan e" yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Alternatif ke tiga Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **NIKE NURUL HIKMAH** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar terdakwa **NIKE NURUL HIKMAH** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah Passport Republik Indonesia atas nama YATI NURHAYATI, NENDEN DAMAYANTI, WIWIN WINTARSIH, TUTI SULASTRI, SANIA NURLELA dan SUSILAWATI.
 - 1 (satu) buah Handphone Android**Dikembalikan Kepada SAKSI NENDEN DAMAYANTI**
 - 1 (satu) buah Passport Republik Indonesia **NIKE NURUL HIKMAH****Dikembalikan Kepada Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH**
 - 6 (enam) buah Boardingpass atas nama YATI NURHAYATI, NENEDEN DAMAYANTI, WIWIN WINTARSIH, TUTI SULASTRI, SANIA NURLELA dan SUSILAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah Passport Republik Indonesia NIKE NURUL HIKMAH
- 1 (satu) buah Boardingpass Air Asia atas nama NIKE NURUL HIKMAH

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa telah bersikap sopan, jujur dan kooperatif selama masa persidangan sehingga memperlancar jalannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak dan juga orang tua;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Sehingga oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya. Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersama-sama ZAKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari Tahun 2025 Terdakwa berada di dubai bertemu dengan sodara RIKA dan berkenalan lah kemudian bertukar akun media sosial, lalu sekitar awal bulan 01 Februari 2025 Terdakwa dikenalkan oleh saudara RIKA ke ZAKI (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberangkatkan tetangganya berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI yang akan bekerja di Negara Dubai sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga).
- Bahwa kemudian Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH meng iytakan dan diberikan uang sebanyak Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh ZAKI (DPO) untuk biaya tiket ke 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI dari JAKARTA menuju DENPASAR kemudian pada tanggal 03 Februari 2025 Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH diberika 3 (tiga) KTP untuk mengurus keberangkatan Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH dari JAKARTA menuju DENPASAR.
- Lalu sesampainya di Bali Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH di jemput oleh Terdakwa dan mengajak ke 3 (tiga) saksi tersebut untuk menginap di Sutting Hostel Kuta Bali menggunakan Grab dari bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Terdakwa diberikan 2 (dua) KTP lagi oleh ZAKI (DPO) atas nama Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk mengurus keberangkatan saksi tersebut dari Jakarta menuju Bali yang mana Terdakwa meminta tolong oleh temannya Saksi SUSILAWATI untuk menjemput kedua Saksi tersebut di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan mengajak kedua Saksi tersebut menginap bersama di Sutting Hostel Kuta Bali.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februrai 2025 Terdakwa memesan tiket untuk 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk keberangkatan pada tanggal 06 Februari 2025 dari Bali menuju Singapura dengan tujuan transit yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana rencana Terdakwa sesampai di Singapura akan membelikan tiket berangkat menuju Dubai, kemudian pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI di cekal saksi I GEDE MARIO MARIO MAHADIYASA dari pihak imigrasi menuju manual gate untuk menunggu pihak dari BP2MI datang dan Saksi PUTU ARIK MARDIARSA mengajak Terdakwa dan ke 5 (lima) saksi tersebut ke kantor yang selanjutnya diserahkan ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH rencananya akan memberangkatkan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai dengan mengumpulkan ke 5 (lima) orang tersebut di Sutting Hostel Kuta Bali dan selanjutnya membelikan ke 5 (lima) saksi tersebut tiket dari Bali menuju Singapura dan setelah sampai di Singapura Terdakwa membelikan tiket menuju Dubai.

- Bahwa keuntungan yang nantinya akan didapatkan Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH peroleh bisa adalah menitipkan barang dagangan Terdakwa ke bagasi 5 (lima) saksi tersebut sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk barang dagangan Terdakwa, yang mana jika membeli bagasi sendiri Terdakwa perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam hal akan memberangkatkan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai via Singapura mengetahui jika mereka tidak ada memiliki atau dilengkapi atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen perjalanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

---Perbuatan terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersana sama dengan ZAKI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



KEDUA

----- Bahwa terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersama-sama ZAKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari Tahun 2025 Terdakwa berada di dubai bertemu dengan sodara RIKA dan berkenalan lah kemudian bertukar akun media sosial, lalu sekitar awal bulan 01 Februari 2025 Terdakwa dikenalkan oleh saudara RIKA ke ZAKI (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberangkatkan tetangganya berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI yang akan bekerja di Negara Dubai sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga).
- Bahwa kemudian Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH meng iytakan dan diberikan uang sebanyak Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh ZAKI (DPO) untuk biaya tiket ke 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI dari JAKARTA menuju DENPASAR kemudian pada tanggal 03 Februari 2025 Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH diberika 3 (tiga) KTP untuk mengurus keberangkatan Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH dari JAKARTA menuju DENPASAR.
- Lalu sesampainya di Bali Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH di jemput oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak ke 3 (tiga) saksi tersebut untuk menginap di Sutting Hostel Kuta Bali menggunakan Grab dari bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Terdakwa diberikan 2 (dua) KTP lagi oleh ZAKI (DPO) atas nama Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk mengurus keberangkatan saksi tersebut dari Jakarta menuju Bali yang mana Terdakwa meminta tolong oleh temannya Saksi SUSILAWATI untuk menjemput kedua Saksi tersebut di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan mengajak kedua Saksi tersebut menginap bersama di Sutting Hostel Kuta Bali.

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2025 Terdakwa memesan tiket untuk 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk keberangkatan pada tanggal 06 Februari 2025 dari Bali menuju Singapura dengan tujuan transit yang mana rencana Terdakwa sesampai di Singapura akan membelikan tiket berangkat menuju Dubai, kemudian pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI di cekal saksi I GEDE MARIO MARIO MAHADIYASA dari pihak imigrasi menuju manual gate untuk menunggu pihak dari BP2MI datang dan Saksi PUTU ARIK MARDIARSA mengajak Terdakwa dan ke 5 (lima) saksi tersebut ke kantor yang selanjutnya diserahkan ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH rencananya akan memberangkatkan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai dengan mengumpulkan ke 5 (lima) orang tersebut di Sutting Hostel Kuta Bali dan selanjutnya membelikan ke 5 (lima) saksi tersebut tiket dari Bali menuju Singapura dan setelah sampai di Singapura Terdakwa membelikan tiket menuju Dubai.

- Bahwa keuntungan yang nantinya akan didapatkan Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH peroleh bisa adalah menitipkan barang dagangan Terdakwa ke bagasi 5 (lima) saksi tersebut sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk barang dagangan Terdakwa, yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana jika membeli bagasi sendiri Terdakwa perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersama-sama ZAKI (DPO) sebagai orang perseorangan dalam hal mengurus keberangkatan 5 (lima) orang Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai melalui Singapure terlebih dahulu untuk mencari pekerjaan, merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Persuahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh ELIF SURYO WICAKSONO Ahli pada Kantor UPT BP2MI Denpasar pada tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana keterangannya yang pada pokoknya menerangkan Perbuatan terdakwa NIKE NURUL HUKMAH dan ZAKI (DPO) telah melanggar ketentuan UU R.I 18 tahun 2017 tentang P2MI .

- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I GUSTI AGUNG PUTU MULYADI Ahli pada bidang Ketenagakerjaan Propinsi Bali tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana keterangannya yang pada pokoknya menerangkan Perbuatan NIKE NURUL HUKMAH dan ZAKI (DPO) telah melanggar ketentuan UU R.I 18 tahun 2017 tentang P2MI.

-----Perbuatan terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersana sama dengan ZAKI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa NIKE NURUL HIKMAH bersama-sama ZAKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari Tahun 2025 Terdakwa berada di dubai bertemu dengan sodara RIKA dan berkenalan lah kemudian bertukar akun media sosial, lalu sekitar awal bulan 01 Februari 2025 Terdakwa dikenalkan oleh saudara RIKA ke ZAKI (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberangkatkan tetangganya berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI yang akan bekerja di Negara Dubai sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga).
- Bahwa kemudian Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH meng iytakan dan diberikan uang sebanyak Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh ZAKI (DPO) untuk biaya tiket ke 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI dari JAKARTA menuju DENPASAR kemudian pada tanggal 03 Februari 2025 Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH diberika 3 (tiga) KTP untuk mengurus keberangkatan Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH dari JAKARTA menuju DENPASAR.
- Lalu sesampainya di Bali Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH di jemput oleh Terdakwa dan mengajak ke 3 (tiga) saksi tersebut untuk menginap di Sutting Hostel Kuta Bali menggunakan Grab dari bandara I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Terdakwa diberikan 2 (dua) KTP lagi oleh ZAKI (DPO) atas nama Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk mengurus keberangkatan saksi tersebut dari Jakarta menuju Bali yang mana Terdakwa meminta tolong oleh temannya Saksi SUSILAWATI untuk menjemput kedua Saksi tersebut di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan mengajak kedua Saksi tersebut menginap bersama di Sutting Hostel Kuta Bali.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februrai 2025 Terdakwa memesan tiket untuk 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk keberangkatan pada tanggal 06 Februari 2025 dari Bali menuju Singapura dengan tujuan transit yang mana rencana Terdakwa sesampai di Singapura akan membelikan tiket berangkat menuju Dubai, kemudian pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI di cekal saksi I GEDE MARIO MARIO MAHADIYASA dari pihak imigrasi menuju manual gate untuk menunggu pihak dari BP2MI datang dan Saksi PUTU ARIK MARDIARSA mengajak Terdakwa dan ke 5 (lima) saksi tersebut ke kantor yang selanjutnya diserahkan ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH rencananya akan memberangkatkan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai dengan mengumpulkan ke 5 (lima) orang tersebut di Sutting Hostel Kuta Bali dan selanjutnya membelikan ke 5 (lima) saksi tersebut tiket dari Bali menuju Singapura dan setelah sampai di Singapura Terdakwa membelikan tiket menuju Dubai.

- Bahwa keuntungan yang nantinya akan didapatkan Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH peroleh bisa adalah menitipkan barang dagangan Terdakwa ke bagasi 5 (lima) saksi tersebut sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk barang dagangan Terdakwa, yang mana jika membeli bagasi sendiri Terdakwa perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersama-sama ZAKI (DPO) sebagai orang perseorangan dalam hal mengurus keberangkatan 5 (lima) orang Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai melalui Singapore terlebih dahulu untuk mencari pekerjaan, merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Persuahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh ELIF SURYO WICAKSONO Ahli pada Kantor UPT BP2MI Denpasar pada tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana keterangannya yang pada pokoknya menerangkan Perbuatan terdakwa NIKE NURUL HUKMAH dan ZAKI (DPO) telah melanggar ketentuan UU R.I 18 tahun 2017 tentang P2MI.

Perbuatan terdakwa I. HERIYANTO dan terdakwa II. SUGITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo.Pasal 68 UU NO.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 5 orang rekannya jelaskan jika NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI Pada saat itu hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 13.15 Wita bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Kawasan Bandara I Gusti Ngurai Rai.

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena akan berangkat ke Dubai melalui Singapura untuk berlibur dan rencana nya yang akan berangkar bekerja di Dubai adalah rekannya NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI Bahwa dapat saksi jelaskan jika NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI saksi bantu berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju singapore dan setelah sampai di singapore mereka kelima akan berangkat lagi menuju Dubai dan saksi bersama Terdakwa hanya sampai di singapura saja dan nantinya akan kembali lagi bersama Terdakwa ke indonesia.

- Bahwa berawal dari tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa NIKI mengajak saksi untuk liburan ke Bali dan juga sdri. NIKI mengajak saksi berlibur ke Singapura hanya 1 (satu) hari kemudian langsung balik

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali ke Indonesia. kemudian setelah saksi berada di Bali

- tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wita, saksi menginap di J Hotel Legian, keesokan harinya saksi pindah tempat menginap ke J4 Hotel dan disitu hanya semalam saja.

Pada

- tanggal 02 Februari 2025 saksi pindah bersama Terdakwa NIKI ke Shooting stars Hostel kemudian setelah malam hari datang 5 (lima) orang Wanita atas nama WIWIN, YATI, NENDEN, ANISA, dan LITA yang kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa orang tersebut dan Terdakwa menjawab ini yang mau bawa jastip le dubai.

- Pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 09.30 Wita kami menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang dimana tujuan kami adalah menuju ke Singapore pada awalnya. Namun saksi sempat mendengar perbincangan bahwa NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI setelah dari Singapore nantinya akan pergi menuju ke negara Dubai untuk bekerja.

- Kemudian sekira pukul 10.30 Wita saksi bersama Terdakwa NIKI dan Saksi NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI melakukan check-in ticket hingga sesampainya di imigrasi, kami ditanyai tiket balik oleh pihak imigrasi. Kemudian saksi menjawab kepada petugas Imigrasi " saksi tidak punya tiket balik, karena yang mengurus keberangkatan saksi adalah Terdakwa NIKI. Atas hal tersebut saksi menanyakan tiket pulang ke Terdakwa NIKI dan Terdakwa NIKI menjawab " nanti waktu di singapore baru kita beli tiket pulang di indonesia. Kemudian pihak imigrasi mengamankan Terdakwa NIKI sekiranya 2 jam kami didiamkan disana. Hingga akhirnya kami semua disuruh mengambil bagasi dan bertemu dengan petugas BP2MI.

- Bahwa Petugas BP2MI membawa kami ke kantornya yang berada di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pada saat itu saksi ditanyakan mengenai keberangkatan saksi ke Singapore dengan tujuan apa dan untuk apa. Selebihnya Terdakwa NIKI yang berurusan dengan pihak BP2M Pada akhirnya kami diserahkan kepada petugas kepolisian bandara ngurah rai oleh pihak BP2MI.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi teman saksi dan saksi ditahan oleh pihak Imigrasi dan kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian adalah kaitannya dengan Terdakwa NIKI yang akan membantu memberangkatkan Saksi NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI untuk bekerja di Luar Negeri namun tidak menggunakan dokumen atau ijin yang sah.
- Bahwa keberangkatan Saksi NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI menuju Dubai tidak resmi dan melanggar aturan di Indonesia.
- Bahwa saksi tidak memiliki tugas apapun mengenai hal tersebut, hanya pada saat di hotel saksi disuruh membeli makanan untuk mengurus ke lima tenaga kerja tersebut, selebihnya saksi tidak mengetahui apapun. Mengenai tiket keberangkatan saksi ke Singapore itu semuanya diurus oleh Terdakwa NIKI dan yang saksi ketahui hanya saksi akan diajak liburan ke Singapore oleh Terdakwa NIKI kemudian balik Kembali ke Indonesia.
- Bahwa rencananya saksi bersama yang lainnya menuju Singapura dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan kode penerbangan QZ 500 penerbangan DPS-SIN.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait visa atau tiket yang ada mungkin Terdakwa NIKI mengecek atau tidaknya, kemudian untuk saksi NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI menurut saksi mereka tidak ada surat atau melengkapi surat-surat untuk kelengkapan kerja di Luar negeri seperti : Surat dari BP2MI, Surat dari Dinas tenagakerja ataupun dari sponsor resmi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak dirugikan yang mana semua biaya di tanggung oleh Terdakwa Nike
- Bahwa tujuan saksi ke singapura bersama terdakwa NIKE memang untuk liburan saja dan rencananya akan balik ke Jakarta dan tidak ikut berangkat ke DUBAI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penampungan atau penyekapan disuatu tempat kepada para saksi bersama NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI yang mana saksi hanya di minta membelikan makanan saja ketika sampai di hotel.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan,

2. **Nenden Damayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan 4 orang rekannya YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI kemudian Pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Kawasan Bandara I Gusti Ngurai Rai.

- Bahwa saksi rencananya akan berangkat ke DUBAI bersama 4 orang rekannya yang bernama YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI yang mana sebelum menuju ke DUBAI berangkat dahulu menuju Singapura.

- Bahwa saksi awalnya pada tanggal 10 Januari 2025 saksi menanyakan serta mencari informasi ke tetangga dari bibi saksi cara bekerja menjadi TKW di luar negeri kemudian saksi di suruh untuk membuat video pengenalan diri menggunakan bahasa inggris setelah itu pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2025 saksi di berikan kontak sponsor yang akan mengurus prosedur pemberangkatan saksi, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 saksi di hubungi oleh pihak sponsor yang bernama pak ZAKI (dpo) untuk segera berangkat menuju Jakarta untuk mengurus medical Checkup dan juga paspor dimana pada pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 pada 02.00 WIB dini hari dan pada saat saksi di perjalanan di hubungi kembali oleh pak ZAKI untuk tidak usah menuju Jakarta tetapi bertemu di Sukabumi kota untuk mengurus paspor terlebih dahulu kemudian pada pukul 08.00 WIB saksi sampai di terminal bus di Sukabumi dan saksi menghubungi pak ZAKI (DPO) dan pada saat itu pak ZAKI (DPO) sudah berada di terminal bus di Sukabumi dan kemudian saksi bersama pak ZAKI (DPO) di antar ke Imigrasi menggunakan mobilnya untuk membuat paspor yang mana pada saat itu biaya pembuatan paspor sejumlah Rp. Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana biaya tersebut di bayar oleh Pak ZAKI (DPO) kemudian saksi di berikan uang ongkos sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti ongkos pemberangkatan saksi menuju

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 saksi di beritahu oleh pak ZAKI bahwa Visa saksi sudah turun kemudian dan langsung di buat kan grup Whatsapp yang beranggotakan saksi, Pak ZAKI (DPO), Ibu WIWIN, dan Ibu YATI untuk memudahkan komunikasi terkait keberangkatan tersebut kemudian pada hari rabu tanggal 29 Januari 2025 saksi di informasikan oleh pak ZAKI (DPO) bahwa mendapatkan uang FIT dan dimintai rekening dan saksi kirimkan nomor DANA saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 saksi mengecek aplikasi DANA saksi dan saksi mendapatkan kiriman uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang di kirimkan oleh pak ZAKI (DPO) dan juga di beritahu bahwa nanti hari Sabtu harus sudah berada di Jakarta.

- Bahwa saksi di Dubai berencana bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dan untuk gaji saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang akan saksi terima, saksi di beritahu bahwa saat sampai di Dubai saksi akan bertemu dengan majikan saksi dan saksi akan training selama 10 hari apabila saksi di terima maka saksi akan menandatangani kontrak serta akan di beritahu berapa besaran gaji yang akan saksi terima.

- Bahwa setelah berangkat dari Jakarta menuju Bali dan nanti kami di Bali menginap satu hari dan setelah itu berangkat dari Bali menuju ke Singapura dan dari Singapura langsung berangkat menuju Dubai.

- Bahwa saksi menayakan terkait visa dan tiket pesawatnya bagaimana tetapi pak Zaki (DPO) mengatakan sudah siap dan langsung saja berangkat ke bali disana akan bertemu seseorang yang sudah mengurusnya yang mana seseorang itu adalah Terdakwa NIKE.

- Bahwa setelah sampai di bali , Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 datanglah 2 orang yang akan ikut berangkat menuju Singapura dan lanjut menuju Dubai dan juga di beritahu oleh Kak NIKI bahwa besok tanggal 6 Februari 2025 rencana akan berangkat menuju singapura menggunakan maskapai AirAsia dengan kode penerbangan QZ 500 dengan tujuan BALI-SINGAPURA.

- Bahwa saksi Saksi sudah mendapatkan ijin dari keluarga saksi dan sudah di ketahui juga bahwa saksi akan bekerja di Dubai sebagai ART (Asisten Rumah Tangga)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2025 saksi bersama 4 orang rekannya YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI dikumpulkan oleh Terdakwa NIKE di Shooting Star Hostel sebelum berangkat menuju DUBAI via SINGAPURA.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan 4 Calon Pekerja Migran Indonesia (4 orang rekannya YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI) Pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 09.30 Wita menuju bandara I GUSTI NGURAH RAI untuk melakukan Cek In keberangkatan menuju Singapura dan setelah mendapatkan bording pass menuju ke Counter Imigrasi untuk pengecekan data dan Stamp pasport tidak mendapatkan ijin keberangkatan oleh Petugas Imigrasi karena pada saat ditanya ke singapura mau ada tujuan apa dan jika ingin berlibur tidak ada tiket untuk pulangny.
- Bahwa selanjutnya petugas Imigrasi meminta saksi bersama Terdakwa NIKE dan 4 orang rekannya YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI rekannya untuk masuk kedalam ruang kantor guna dimintai keterangan yang mana saksi akan bekerja ke DUBAI menjadi pekerja ART (Asisten Rumah Tangga) namun pada saat di mintai Visa kerja dan kelengkapannya, saksi kebingunan dan tidak ada yang selanjutnya saksi di bawa ke Polres Bandara oleh Pihak Imigrasi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak pernah dirugikan oleh terdakwa yang mana semua biaya terkait pembuatan paspor hingga keberangkatan menuju ke Bali semua di tanggung oleh ZAKI (DPO)
- Bahwa tujuan saksi ke kamboja bersama 3 rekannya memang mau diajak bekerja di tempat para terdakwa dan ingin memperbaiki perekonomian keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penampungan atau penyekapan disuatu tempat kepada saksi dan 4 orang rekannya.
- Bahwa saksi membenarkan semua Barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. Putu Arik Mardiarso, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 6 Februari 2024 saksi menerima

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dari petugas bandara I GUSTI NGURAH RAI bahwa ada penumpang yang mencurigakan yang di duga penumpang tersebut hendak berangkat ke luar negeri yang dimana memperkerjakan orang ke luar negeri dengan surat-surat yang tidak lengkap, Kemudian saksi menuju ke Keberangkatan Internasional yang di mana tempat penumpang tersebut berada dan setelah sampai disana bahwa benar terdapat bukti chat di grup Whastapp di HP Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH tersebut berisikan orang-orang yang hendak berangkat ke Singapore dan dijanjikan dipekerjakan di Dubai.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH dan korban hendak berangkat ke Singapore dengan menggunakan Pesawat Air Asia dengan kode penerbangan QZ 500 dan pada saat itu kami langsung membawa semua orang yang ada di grup tersebut ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dilaksanakan Introgasi yang mendalam, dan benar bahwa NIKE NURUL HIKMAH merupakan terdakwa dalam perkara ini karena telah ingin memperkerjakan 5 (lima) orang ke Qatar tanpa surat-surat yang resmi atas hal tersebut saksi langsung membawa ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dilakukan Pemeriksaan.

- Bahwa dari pengakuan para korban NENDEN, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI tidak mendapatkan pelatihan dan surat-surat untuk mempekerjakan pun tidak ada dan hanya di lengkapi passport liburan.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan dari korban NENDEN, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI gaji yang di lming-imingi untuk korban yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Menurut pengakuan korban NENDEN, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH merupakan orang yang di minta tolong oleh PAK ZAKI (DPO) untuk membrangkatkan para korban menuju DUBAI.

- Menurut keterangan korban NENDEN, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI, Terdakwa NIKE NURUL tidak memberikan peserta jaminan social, sertifikat kompetensi kerja dan juga perjanjian kerja terhadap korban yang mana Terdakwa hanya di suruh oleh PAK ZAKI (DPO).

- Menurut keterangan korban pelaku belum memiliki perusahaan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbadan hukum sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri

- Bahwa benar dari keterangan para saksi belum pernah mengenal Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH sebelumnya dan hanya pernah bertemu PAK ZAKI (DPO) di Jakarta saja dan untuk Terdakwa baru bertemu di Bali.

- Bahwa saksi mebenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

Elif Suryo Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Riwayat dan Keahlian dari Ahli sebagaimana yang termuan dalam BAP.

- Bahwa Ahli sebagai Ahli di bidang Orang perorangan yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, Ahli bersedia akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan yang Ahli anut.

- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pencari kerja, yang akan bekerja, di luar Negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kab/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUNo.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa PMI adalah Setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUNo.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

- Bahwa menurut Ahli Pekerja Migran Indonesia perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar Negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) UUNo.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa menurut Ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa, yang dimaksud dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

- Sedangkan calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kab / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- Bahwa menurut Ahli Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon pekerja Migran Indonesia dan / atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan Hak nya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

- Bahwa perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseorang terbatas yang telah mendapatkan izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa menurut Ahli prosedur atau persyaratan suatu perusahaan agar dapat merekrut calon tenaga kerja untuk dapat dipekerjakan keluar negeri yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, perusahaan penempatan PMI harus memiliki:

- Memperoleh izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (untuk perusahaan pusat SIP3MI) melalui tahapan permohonan melalui OSS dan OSS menerbitkan SIP3MI berdasarkan komitmen, perusahaan wajib memenuhi komitmen izin usaha SIP3MI kemudian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI menyampaikan Notifikasi SIP3MI kepada lembaga OSS atas hasil pemenuhan komitmen dan SIP3MI berlaku efektif berdasarkan Notifikasi. –

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk cabang surat ijin Kantor Cabang P3MI yang diterbitkan oleh pemerintah propinsi (Disnaker ESDM Propinsi);
- Memiliki Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI) dari BP2MI dengan melampirkan perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan pemberi kerja/mitra usaha di luar negeri, surat permintaan PMI dari pemberi kerja (Job Order/Diman Leter, Rancangan perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI mengenai kewajiban kedua belah pihak. (Mengenai akan ditempatkan di Negara yang dituju, Biaya, Jabatan/Jenis Pekerjaan.
- Apabila gagal diberangkatkan apakah uang dikembalikan atau solusi yang lain sesuai isi perjanjian penempatan, dan Rancangan perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Calon TKI dengan PPTKIS yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak (ada gaji, fasilitas-fasilitas lainnya/Asuransi, waktu kerja).
- melampirkan legalitas perusahaan (SIP3MI);
- point tersebut harus diketahui oleh perwakilan RI/KBR di di Negara tujuan/Negara penempatan.;

- Setelah mendapatkan hal tersebut diatas P3MI membawa ke BP2MI di Jakarta untuk mendapatkan Surat Ijin Perekrutan (SIP) atau Ijin tertulis dari BP2MI untuk melakukan perekrutan Calon PMI;

- Setelah mendapatkan SIP2MI, SIP dibawa ke Dinas Propinsi Daerah rekrut untuk mendapatkan Surat Pengantar Rekrut dari Dinas yang membidangi ketenaga kerjaan Propinsi Bali.

- Berdasarkan Surat Pengantar Rekrut P3MI melaporkan ke Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenaga kerjaan untuk melakukan perekrutan, Memberi penyuluhan kepada pemberi kerja oleh P3MI dengan Dinas Kabupaten / Kota, Pendaftaran pencari kerja yang berminat mencari kerja ke Luar Negeri.

- Melakukan seleksi calon tenaga kerja.
- Bagi yang lulus seleksi menanda tangani perjanjian penempatan yang diketahui oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenaga kerjaan.
- Membuat dokumen berupa pasport.
- Setelah pasport keluar baru pengurusan visa kerja.
- Kemudian penanda tanganan perjanjian kerja.
- Pembekalan akhir pemberangkat (PAP) diselenggarakan oleh

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



BP3MI.

- Pembuatan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTKLN) yang dikeluarkan oleh BP3MI yang Selanjutnya baru diberangkatkan.

- Bahwa untuk Orang atau perorangan tidak bisa melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Indonesia ke Luar Negeri.

- Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 83 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan agen/ calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, Sehingga dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :

- Badan
- Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
- Perusahaan yang menempatkan pekerja migran indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri
- Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia (SIP2MI).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri yang belum dibuka oleh pemerintah yaitu salah satunya Negara Kamboja.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa NIKE NURUL HIKMAH dapat disimpulkan bahwa : Merujuk Undang Undang RI No 18 Tahun 2017 Pasal 69, 72, dan 81 orang – perorangan dilarang melakukan penempatan ke Luar Negeri, Sedangkan yang dapat melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Badan, Perusahaan dengan ijin Menteri Ketenagakerjaan dan Perusahaan Kepentingan Sendiri dengan ijin

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Ketenagakerjaan.

- Bahwa telah dilakukan perekrutan dan dijanjikan pekerjaan di Negara DUBAI secara tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta memfasilitasi dan membiayai pemberangkatan dari kampung halaman korban ke bali terus menuju Negara DUBAI , apa yang di lakukan oleh terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersama dengan ZAKI (DPO) terhadap perbuatannya terdakwa terdakwa telah melanggar Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang P2MI :

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas merupakan suatu Tindak Pidana, dan apa yang dilakukan oleh terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersama sama denga ZAKI (DPO) telah melanggar hukum Berdasarkan Pasal 81 dan pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa orang perorangan yang melanggar ketentuan dalam pasal 68 dan pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diancam dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar rupiah).

- Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan nama agen / calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

- Bahwa menurut Ahli perbuatan terdakwa terdakwa bersama sama denga ZAKI (DPO) telah melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan UUNo.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut diatas dapat di tuntutan secara hukum yang berlaku Indonesia .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP,.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan 6 orang rekannya saksi SUSILOWATI, NENDEN, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI Pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Kawasan Bandara I Gusti Ngurai Rai selanjutnya diserahkan ke Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI Terdakwa bantu berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju singapure dan setelah sampai di singapure mereka kelima akan berangkat lagi menuju Dubai dan saksi SUSILAWATI hanya sampai di singapur saja dan nantinya akan kembali lagi bersama Terdakwa ke indonesia.

- Bahwa NENDEN FAMAYANTI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI akan di bekerjakan di negara Dubai sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) dan untuk mengenai gaji mereka Terdakwa tidak mengetahuinya karena mereka sudah mempunyai kesepakatan tersendiri bersama dengan ZAKI (DPO)

- Bahwa berawal dari bulan januari tahun 2025 untuk tanggalnya terdakwa lupa , sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi NENDEN FAMAYATI, YATI NURHAYATI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLELA, TUTI SUKASTI. Ketika Terdakwa di Dubai mengenal sdri. RIKA di dubai yang kebetulan orang Indonesia dikarenakan sdri. RIKA sering melihat akun social media terdakwa di tiktok dan akhirnya Sdri. RIKA menghubungi terdakwa melalui Whatsapp pada saat itu dan ingin membeli barang berupa jilbab, makanan Indonesia seperti basreng, oncom, cumi asinan.Terdakwa mengetahui sdri. rika bekerja di sebuah tadbir (tempat dimana orang yang ingin bekerja di Dubai harus mendaftar disana) yang mana Terdakwa mempunyai visa RESIDANCE yang sering bolak-balik ke DUBAI. Pada saat itu Terdakwa sedang berliburan di Bali bersama teman Terdakwa saksi susilawati dari tanggal 01 Februari 2025, kemudian Terdakwa di hubungi oleh ZAKI (DPO) , “bos kapan mau berangkat ke dubai?” ,Terdakwa menjawab nya ya tergantung kalau ada bagasi kosong untuk barang-barang jastip Terdakwa mau. Kemudian zaki memberi tahu terdakwa bahwa ada tetangganya yang akan berangkat untuk calling visa ke negara dubai sebanyak 5 orang,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



kemudian terdakwa menjawab “terdakwa mau aja membantu nya tapi bagasi nya untuk terdakwa untuk mengisi barang jualan terdakwa yang akan terdakwa suplai nantinya ke toko Indonesia yang berjualan di Dubai”. ZAKI (DPO) mengiyakan keinginan terdakwa , Akhirnya terdakwa di berikan uang oleh sdr. ZAKI (DPO) sebanyak Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk biaya tiket 5 orang tersebut dari CGK-DPS kemudian dari DPS- SINGAPORE, terdakwa kemudian menjawab “mana cukup”, kemudian terdakwa di transfer kembali sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh sdr. ZAKI (DPO) . tanggal 03 Februari 2025 terdakwa diberikan 3 KTP untuk mengurus keberangkatan sdri. Atas nama Saksi NENDEN , YATI, WIWIN dari CGK-DPS . Kemudian setelah sampai mereka di Bali, terdakwa kemudian mengajak mereka untuk menginap di Sutting Hostel Kuta bali. pada tanggal 05 Februari 2025 waktu malam hari terdakwa memesan tiket untuk mereka berangkat ke Singapore dengan tujuan transit setelah itu sesampainya di Singapore rencananya terdakwa akan membelikan mereka tiket pesawat menuju dubai. Namun pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa di cekal oleh pihak imigrasi, sebelum terdakwa melakukan auto gate terdakwa di arahkan untuk manual gate, pada saat itu terdakwa ditanya oleh pihak imigrasi “tiket pulang ada? Kemudian terdakwa menjawab “ terdakwa biasanya beli tiketnya di Singapore waktu mau balik, kemudian dari pihak imigrasi mengembalikan tiket dan passport kami dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bagasi kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh pihak imigrasi, hingga akhirnya petugas BP2MI datang dan mengajak terdakwa ke kantor mereka hingga akhirnya terdakwa bersama teman terdakwa susilawati dengan 5 orang yang ditiptkan oleh ZAKI (DPO) diserahkan ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa jika terdakwa tidak menitipkan barang dagangan terdakwa untuk di kirim ke dubai dan jika terdakwa membeli sendiri untuk begasi terdakwa harus membeli begasi sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) maka dari itu terdakwa merasa di untungkan jika terdakwa bisa menitipkan barang dagangan terdakwa kepada begasi orang lain.

- Bahwa semua tiket maupun hotel tempat menginap dan juga biaya makan semua di tanggung oleh ZAKI (DPO) dan yang baru di tanggung oleh ZAKI (DPO) adalah biaya tiket dari Jakarta, bali dan juga singapor



dan untuk keberangkatan ke dubai ZAKI (DPO) berjanji kepada terdakwa jika sudah naik pesawat menuju singapor baru ZAKI (DPO) akan mengirim uang ke rekening terdakwa untuk biaya tiket terbang ke dubai dengan syarat mengirimkan foto di dalam pesawat menuju singapore

- Bahwa terdakwa untuk memberangkatkan 5 pekerja migran Indonesia ke DUBAI tersebut tidak memiliki ijin secara resmi dari Pemerintah berdasarkan UU Nomor : 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri.

- Bahwa terdakwa tidak terlalu mengerti tentang persyaratan pemberangkatan pekerja ke Luar Negeri karena hanya di minta tolong saja oleh ZAKI (DPO)

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta uang sepepun kepada para saksi yang mana Terdakwa hanya akan menitipkan barang dagangan saja untuk sampai di DUBAI dan agar Terdakwa tidak membayar bagasi.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama TUTI SULASTRI HAMZAH dengan pasport E9114680.
2. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama TUTI SULASTRI HAMZAH dengan nomor penerbangan QZ 500
3. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama SANIA NURLAELA dengan no passport E9139011
4. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama SANIA NURLAELA dengan nomor penerbangan QZ 500
5. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama WIWIN WINTARSIH dengan no passport E9139155
6. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama WIWIN WINTARSIH dengan nomor penerbangan QZ 500
7. 1 (satu) buah PASPORT republik indonesia atas nama YATI NURHAYATI BT WEWEN UKIN dengan nomor paspotr E9139159

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama YATI NURHAYATI BT WEWEN UKIN dengan nomor penerbangan QZ 500.
9. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama NENDEN DAMAYANTI dengan no passport E9139158
10. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama NENDEN DAMAYANTI dengan nomor penerbangan QZ 500
11. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama SUSILAWATI dengan no passport C5600693
12. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama SUSILAWATI dengan nomor penerbangan QZ 500
13. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama NIKE NURUL HIKMAH dengan no passport C7881489
14. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama NIKE NURUL HIKMAH dengan nomor penerbangan QZ 500
15. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih
16. 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo 1820 dengan Imei 1 : 865511044491454 dan emie 2 : 865511044491447 warna biru tua gradasi hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar NIKE NURUL HIKMAH bersama-sama ZAKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa benar berawal sekitar bulan Januari Tahun 2025 Terdakwa berada di dubai bertemu dengan sodara RIKA dan berkenalan lah kemudian bertukar akun media sosial, lalu sekitar awal bulan 01 Februari 2025 Terdakwa dikenalkan oleh saudara RIKA ke ZAKI (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberangkatkan tetangganya berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI yang akan bekerja di Negara Dubai sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga).

- Bahwa benar kemudian Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH meng iytakan dan diberikan uang sebanyak Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh ZAKI (DPO) untuk biaya tiket ke 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI dari JAKARTA menuju DENPASAR kemudian pada tanggal 03 Februari 2025 Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH diberika 3 (tiga) KTP untuk mengurus keberangkatan Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH dari JAKARTA menuju DENPASAR.

- Bahwa benar sesampainya di Bali Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH di jemput oleh Terdakwa dan mengajak ke 3 (tiga) saksi tersebut untuk menginap di Sutting Hostel Kuta Bali menggunakan Grab dari bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa benar kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Terdakwa diberikan 2 (dua) KTP lagi oleh ZAKI (DPO) atas nama Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk mengurus keberangkatan saksi tersebut dari Jakarta menuju Bali yang mana Terdakwa meminta tolong oleh temannya Saksi SUSILAWATI untuk menjemput kedua Saksi tersebut di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan mengajak kedua Saksi tersebut menginap bersama di Sutting Hostel Kuta Bali.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Februrai 2025 Terdakwa memesan tiket untuk 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk keberangkatan pada tanggal 06 Februari 2025 dari Bali menuju Singapura dengan tujuan transit yang mana rencana Terdakwa sesampai di Singapura akan membelikan tiket berangkat menuju Dubai, kemudian pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI di cekal saksi I GEDE MARIO MARIO MAHADIYASA dari pihak imigrasi menuju manual gate untuk menunggu pihak dari BP2MI datang dan Saksi PUTU ARIK MARDIARSA mengajak Terdakwa dan ke 5 (lima)

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut ke kantor yang selanjutnya diserahkan ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH rencananya akan memberangkatkan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai dengan mengumpulkan ke 5 (lima) orang tersebut di Sutting Hostel Kuta Bali dan selanjutnya membelikan ke 5 (lima) saksi tersebut tiket dari Bali menuju Singapura dan setelah sampai di Singapura Terdakwa membelikan tiket menuju Dubai.

- Bahwa benar keuntungan yang nantinya akan didapatkan Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH peroleh bisa adalah menitipkan barang dagangan Terdakwa ke bagasi 5 (lima) saksi tersebut sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk barang dagangan Terdakwa, yang mana jika membeli bagasi sendiri Terdakwa perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH bersama-sama ZAKI (DPO) sebagai orang perseorangan dalam hal mengurus keberangkatan 5 (lima) orang Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai melalui Singapore terlebih dahulu untuk mencari pekerjaan, merupakan individu yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Persuahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- Bahwa benar sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh ELIF SURYO WICAKSONO Ahli pada Kantor UPT BP2MI Denpasar pada tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana keterangannya yang pada pokoknya menerangkan Perbuatan terdakwa NIKE NURUL HUKMAH dan ZAKI (DPO) telah melanggar ketentuan UU R.I 18 tahun 2017 tentang P2MI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU. NOomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai dengan e.
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap orang”

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap Orang dalam rumusan Hukum Pidana adalah siapa saja/ barang siapa yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang subyek hukum yang bernama **NIKE NURUL HIKMAH** dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dipandang mampu dan cakap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan didepan persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak terjadi *error in personal* dalam mengajukan subyek hukum dalam perkara *a quo*, serta pada diri terdakwa tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur “ dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan e”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Para Ahli, Barang bukti serta keterangan Para Terdakwa secara berturut-turut telah diperoleh fakta sebagai berikut Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Keberangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (saksi YATI NURHAYATI, NENDEN DAMAYANTI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLAELA, dan TUTI SULASTRI HAMZAH) yang rencananya akan di berangkatkan menuju DUBAI via Singapura, namun setelah setelah mendapatkan bording pass menuju ke Counter Imigrasi untuk pengecekan data dan Stamp passport tidak mendapatkan ijin keberangkatan oleh Petugas Imigrasi karena pada saat ditanya mana tiket untuk pulang nya dari Singapore dan Terdakwa menjawab belum membeli dan ketika sampai Singapura baru akan membeli tiket pulang menuju Indonesia, kemudian petugas imigrasi meminta 5 Calon Pekerja Migran Indonesia (saksi YATI NURHAYATI, NENDEN DAMAYANTI, WIWIN WINTARSIH, SANIA NURLAELA, dan TUTI SULASTRI HAMZAH) untuk masuk kedalam ruang kantor dengan tujuan untuk dimintai keterangan dan setelah di periksa Handphonenya, terdapat percakapan Group yang rencananya akan berangkatkan ke DUBAI yang mana petugas Imigrasi melakukan Pencegahan untuk Pemberangkatannya serta berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Bandara I Gusti Ngurai Rai untuk pemeriksaan lebih lanjut karena tidak dilengkapi syarat atau dokumen yang lengkap Berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 yakni: Pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 tahun untuk pekerja formal dan 21 tahun untuk perkeja informal, Memiliki kompetensi, Sehat jasmani dan Rohani, Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan social, Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Sedangkan Dokumen yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran indonesia di dalam pasal 13 menerangkan : Surat keterangan status perkawinan, Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah, Sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan sehat, Paspor, Visa kerja, Perjanjian penempatan kerja migran Indonesia dan Perjanjian kerja., Sehingga dengan fakta dan urain tersebut diatas bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa NIKE NURUL HIKMAH yang tidak memiliki PT/Badan Usaha secara resmi sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Indonesia sudah sagat jelas menyalahi aturan/ Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian maka unsur *"dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan e"* telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

3. Unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama ZAKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yaitu setiap orang dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia, yang para terdakwa lakukan dengan cara bahwa berawal sekitar bulan Januari Tahun 2025 Terdakwa berada di dubai bertemu dengan saudara RIKA dan berkenalan lah kemudian bertukar akun media sosial, lalu sekitar awal bulan 01 Februari 2025 Terdakwa dikenalkan oleh saudara RIKA ke ZAKI (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberangkatkan tetangganya berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI yang akan bekerja di Negara Dubai sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) dan Terdakwa meng iytakan dan diberikan uang sebanyak Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh ZAKI (DPO) untuk biaya tiket ke 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI dari JAKARTA menuju DENPASAR kemudian pada tanggal 03 Februari 2025 Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH diberika 3 (tiga) KTP untuk mengurus keberangkatan Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH dari JAKARTA menuju DENPASAR.

Menimbang, bahwa sesampainya di Bali Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH di jemput oleh Terdakwa dan mengajak ke 3 (tiga) saksi tersebut untuk menginap di Sutting Hostel Kuta Bali menggunakan Grab dari bandara I Gusti Ngurah Rai, kemudian Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Terdakwa diberikan 2 (dua) KTP lagi oleh ZAKI (DPO) atas nama Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk mengurus keberangkatan saksi tersebut dari Jakarta menuju Bali yang mana Terdakwa meminta tolong oleh temannya Saksi SUSILAWATI untuk menjemput kedua Saksi tersebut di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan mengajak kedua Saksi tersebut menginap bersama di Sutting Hostel Kuta Bali dan kemudian



pada tanggal 05 Februari 2025 Terdakwa memesan tiket untuk 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI untuk keberangkatan pada tanggal 06 Februari 2025 dari Bali menuju Singapura dengan tujuan transit yang mana rencana Terdakwa sesampai di Singapura akan membelikan tiket berangkat menuju Dubai, kemudian pada tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI di cekal saksi I GEDE MARIO MARIO MAHADIYASA dari pihak imigrasi menuju manual gate untuk menunggu pihak dari BP2MI datang dan Saksi PUTU ARIK MARDIARSA mengajak Terdakwa dan ke 5 (lima) saksi tersebut ke kantor yang selanjutnya diserahkan ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang rencananya akan memberangkatkan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai dengan mengumpulkan ke 5 (lima) orang tersebut di Sutting Hostel Kuta Bali dan selanjutnya membelikan ke 5 (lima) saksi tersebut tiket dari Bali menuju Singapura dan setelah sampai di Singapura Terdakwa membelikan tiket menuju Dubai.

Menimbang, bahwa keuntungan yang nantinya akan didapatkan Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH peroleh bisa adalah menitipkan barang dagangan Terdakwa ke bagasi 5 (lima) saksi tersebut sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk barang dagangan Terdakwa, yang mana jika membeli bagasi sendiri Terdakwa perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal akan memberangkatkan 5 (lima) orang yang bernama Saksi NENDEN FAMAYANTI, Saksi YATI NURHAYATI, Saksi WIWIN WINTARSIH, Saksi SANIA NURLELA dan Saksi TUTI SUKASTI menuju Dubai via Singapura mengetahui jika mereka tidak ada memiliki atau dilengkapi atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen perjalanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku telah melanggar ketentuan UU R.I 18 tahun 2017 tentang P2MI, sehingga *Dengan demikiann Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ telah terpenuhi secara sah menurut Hukum*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 68 UU. NP. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yang ancaman pidana dimaksud dalam Pasal 68 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana tersebut berbentuk alternatif artinya Majelis Hakim bisa memilih apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa apakah berupa pidana penjara atau denda dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara yang lamanya pidana akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan "Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **NIKE NURUL HIKMAH** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**", sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana denda dan subsidair dari Jaksa penuntut Umum dan sudah sepatutnya terhadap hal tersebut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama TUTI SULASTRI HAMZAH dengan pasport E9114680.
- 2) 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama SANIA NURLAELA dengan no passport E9139011
- 3) 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama WIWIN WINTARSIH dengan no passport E9139155
- 4) 1 (satu) buah PASPORT republik indonesia atas nama YATI NURHAYATI BT WEWEN UKIN dengan nomor paspotr E9139159
- 5) 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama NENDEN DAMAYANTI dengan no passport E9139158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama SUSILAWATI dengan no passport C5600693

7) 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama NIKE NURUL HIKMAH dengan no passport C7881489

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Tuti Sulastrri, Sania Nurlaela, Wiwin Wintarsih, Yati Nurhayati, Nenden Damayanti, Susilawati, Nike Nurul Hikmah, Maka Dikembalikan Kepada Tuti Sulastrri, Sania Nurlaela, Wiwin Wintarsih, Yati Nurhayati, Nenden Damayanti, Susilawati, Nike Nurul Hikmah.

8) 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo 1820 dengan Imei 1 : 865511044491454 dan emie 2 : 865511044491447 warna biru tua gradasi hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dalam persidangan telah jelas kepemilikannya, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NENDEN DAMAYANTI.

9) 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih

10) 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama SUSILAWATI dengan nomor penerbangan QZ 500

11) 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama NIKE NURUL HIKMAH dengan nomor penerbangan QZ 500

12) 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama WIWIN WINTARSIH dengan nomor penerbangan QZ 500

13) 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama YATI NURHAYATI BT WEWEN UKIN dengan nomor penerbangan QZ 500.

14) 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama TUTI SULASTRI HAMZAH dengan nomor penerbangan QZ 500

15) 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama SANIA NURLAELA dengan nomor penerbangan QZ 500

16) 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama NENDEN DAMAYANTI dengan nomor penerbangan QZ 500

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat para korban merasa takut untuk bekerja keluar negeri

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan orang tua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Jo Pasal 68 UU. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIKE NURUL HIKMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap Orang dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama* ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama TUTI SULASTRI HAMZAH dengan pasport E9114680.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama SANIA NURLAELA dengan no passport E9139011
3. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama WIWIN WINTARSIH dengan no passport E9139155
4. 1 (satu) buah PASPORT republik indonesia atas nama YATI NURHAYATI BT WEWEN UKIN dengan nomor pasportr E9139159
5. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama NENDEN DAMAYANTI dengan no passport E9139158
6. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama SUSILAWATI dengan no passport C5600693
7. 1 (satu) buah PASSPORT republik indonesia atas nama NIKE NURUL HIKMAH dengan no passport C7881489

Dikembalikan Kepada Tuti Sulastri, Sania Nurlaela, Wiwin Wintarsih, Yati Nurhayati, Nenden Damayanti, Susilawati, Nike Nurul Hikmah.

8. 1 (satu) Unit Handphone Android Vivo 1820 dengan Imei 1 : 865511044491454 dan emie 2 : 865511044491447 warna biru tua gradasi hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NENDEN DAMAYANTI .

9. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih
10. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama SUSILAWATI dengan nomor penerbangan QZ 500
11. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama NIKE NURUL HIKMAH dengan nomor penerbangan QZ 500
12. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama WIWIN WINTARSIH dengan nomor penerbangan QZ 500
13. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama YATI NURHAYATI BT WEWEN UKIN dengan nomor penerbangan QZ 500.
14. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama TUTI SULASTRI HAMZAH dengan nomor penerbangan QZ 500
15. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama SANIA NURLAELA dengan nomor penerbangan QZ 500
16. 1 (satu) buah boardingpass pesawat airasia atas nama NENDEN DAMAYANTI dengan nomor penerbangan QZ 500

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pradewa Ari Akhbar Kharisma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H.

TTD

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.